



MUHAMMAD NUR IMRAN BIN ABU BAKAR

LWN

SITI ZULFA BINTI ABD MALIK

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 16hb Mac 2022 bersamaan 13 Syaaban 1443H]

Kes Semakan Mal No. 1000-003-0141-2021

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 (1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Tetuan Yusfa Imran Fahimi & Partners

Peguam Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 27/12/2021 bagi menyemak keputusan Permohonan Bantahan Awal yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes Permohonan No.: 10207-041-0157-2021.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

i. Mahkamah meluluskan permohonan semakan ini berdasarkan Seksyen 66 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) (No.2) 2015;

ii. Mahkamah perintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Permohonan No.: 10207-041-0157-2021 adalah diakaskan

iii. Mahkamah menolak dan membatalkan keseluruhan prosiding Permohonan No. 10207-075-0855-2019 yang difailkan oleh Responden pada 22hb November 2019 dan segala prosiding yang berhubungan dengannya;

iv. Kos tindakan ini ditanggung oleh Responden; dan

v. Apa-apa perintah lain yang difikirkan wajar dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

[3] Permohonan Semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 12/1/2021. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut-

i. Responden telah tersalah arah dalam melaksanakan perintah nafkah anak melalui Seksyen 151 (1) (a) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

ii. Mahkamah bicara telah terkhilaf dalam memahami tuntutan ini dengan membenarkan Prosiding Komital dan Notis Tunjuk Sebab diteruskan.

FAKTA KES

[4] Pemohon adalah bekas suami kepada Responden. Pada 22/11/2019 Responden telah memfailkan kes Penguatkuasaa Penghakiman (Pengkomitan) di bawah Seksyen 151 (1) (a) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 atas Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Kes Permohonan No.: 10207-075-0855-2019.

[5] Bertindak atas permohonan Responden tersebut, Pemohon telah memfailkan Bantahan Awal dalam kes Permohonan No: 10207-041-0157-2021 untuk membantah prosiding kes pengkomitan tersebut diteruskan. Mahkamah Bicara pada 29/11/2021 telah memutuskan Permohonan Bantahan Awal tersebut dengan perintah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah Menolak Permohonan Bantahan Awal Pemohon.
- ii. Prosiding bagi Notis Tunjuk Sebab dalam Permohonan No.: 10207-075-0855-2019 diteruskan.

[6] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan perintah/keputusan tersebut telah memfailkan Permohonan Semakan ini pada 27/12/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah

menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dileluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[8] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

***Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah***

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 1434 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan semakan dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah :-*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan teks Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tidak jadi suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan ketentuan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*

- iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan penapisan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*

9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Shahrizan Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamad [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan semakan dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[9] Mahkamah Rayuan Syariah yang telah bersidang di negeri-negeri melalui pelbagai permohonan semakan telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Mal *Isri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berpandukan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kami membuat dapatan bahawa permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman

Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelah angkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Maka bagi menimbangkan Permohonan Semakan di hadapan kami ini, setelah meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana di para [3] di atas, kami berpuashati bahawa Permohonan Bantahan Awal yang menjadi subjek kepada Semakan ini telah pun selesai diputuskan oleh Hakim Bicara pada 29/11/2021. Justeru kami berpandangan Ajaran Amalan No. 7 Tahun 2014 di Perenggan 4 adalah terpakai dalam isu ini iaitu:

“Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.”

[12] Berdasarkan ulasan di atas, maka kami membuat kesimpulan bahawa Permohonan Semakan ini tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KATUJUH** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

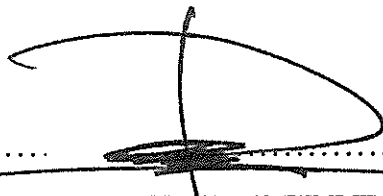
[1] Permohonan senyawaan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



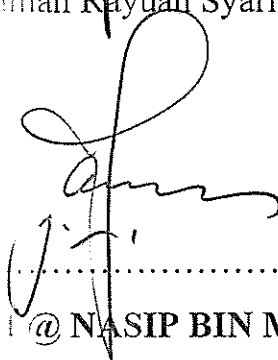
.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **YA DATUK JAKIR @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

